

1517254-31.2018.8.26.0114

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Resistência

Magistrado: VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES

Comarca: Campinas

Foro: Foro Regional de Vila Mimosa

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... que chegaram a um bar para averiguar tráfico de drogas, houve princípio de tumulto, e ao darem ordem para que todos saíssem do bar o réu falou palavrões contra a guarnição, teve que ser contido e algemado não se recordando das palavras usadas pelo réu. Disse que o réu parecia estar bem alterado, por droga ou álcool. O policial militar Reinaldo, por sua vez, disse que o réu desacatou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro Regional de Vila Mimosa

1ª Vara

Rua Dionísio Gazotti, 719, Campinas - SP - cep 13050-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1517254-31.2018.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517254-31.2018.8.26.0114

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Resistência

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DA SILVA SANTOS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES

RODRIGO DA SILVA SANTOS foi denunciado como incurso nas penas do artigo 331, do Código Penal porque em 22 de dezembro de 2018, na Rua Érica de Andrade Silva, 644, Jardim campo Belo, nesta cidade e comarca, desacatou os funcionários públicos PM Gion Filipe e PM Reinaldo Campanholi o exercício da função.

Recebida a denúncia (fls. 37), o réu foi citado (fls. 62/63) e apresentou resposta à acusação (fls. 74/77).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas, e o réu foi interrogado.

Seguiram-se os memoriais das partes (fls. 140/142 e 135/139).

É o relatório. Fundamento e decido.

Os fatos narrados na denúncia foram devidamente comprovados.

O réu, interrogado, disse que estava embriagado e recebeu tratamento rude da polícia, disse não ter tido a intenção de desacatar os policiais. Disse se lembrar da abordagem, de ter sido tratado de forma rude pelos milicianos, sem se recordar, contudo, o que teria dito a eles.

A negativa de autoria do réu, contudo, ficou isolada nos autos.

Com efeito, o policial militar Gion disse que chegaram a um bar para averiguar tráfico de drogas, houve princípio de tumulto, e ao darem ordem para que todos

saíssem do bar o réu falou palavrões contra a guarnição, teve que ser contido e algemado não se recordando das palavras usadas pelo réu. Disse que o réu parecia estar bem alterado, por droga ou álcool.

O policial militar Reinaldo, por sua vez, disse que o réu desacatou a equipe, estava alterado por drogas ou álcool, estava jogando em uma máquina de fliperama e se recusou a sair do bar, passando a xingar a guarnição.

Neste contexto, durante a instrução o fato criminoso foi satisfatoriamente demonstrado, sendo certo que a embriaguez ou qualquer outro tipo de entorpecimento pré-ordenado não é causa de exclusão da culpabilidade do agente.

Oportuno destacar, ainda, que o réu curiosamente se recorda de ter sido tratado mal pelos policiais, mas não se recorda sobre sua conduta e palavras usadas contra a guarnição.

Assim, há provas suficientes para a condenação. Afastada, por todo o exposto, a tese da insuficiência de provas. Passo a dosar a pena.

A pena-base deve ser fixada no mínimo legal pois o réu praticou o crime com a culpabilidade normal aos delitos da espécie. Pena-base, assim, de dez dias-multa.

Presente a agravante de reincidência, aumento as penas em um-terço. Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Assim, a pena final é de oito meses de detenção, em regime inicial semiaberto.

Tratando-se de réu reincidente, ademais, não é possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Tendo o réu comparecido ao processo, estando em liberdade, assim permanecerá até o julgamento do recurso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação movida pela Justiça Pública para condenar RODRIGO DA SILVA SANTOS à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no artigo 331, do Código Penal.

Expeça-se certidão de honorários.

P.I.

Campinas, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA